

1507352-32.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2084020/2020 - 87º D.P. V. P. BARRETO, 10791819 - 87º D.P. V. P. BARRETO,

882/20/352 - 87º D.P. V. P. BARRETO, 2084020 - 87º D.P. V. P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507352-32.2020.8.26.0228 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507352-32.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2084020/2020 - 87º D.P. V. P. BARRETO, 10791819 - 87º D.P. V. P. BARRETO,

882/20/352 - 87º D.P. V. P. BARRETO, 2084020 - 87º D.P. V. P. BARRETO, 882/20/352 -

87º D.P. V. P. BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUE SANTOS CAMILO DA SILVA E ANÍSIO NICOLAU ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

KAUE SANTOS CAMILO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, cc artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, em 1º de abril de 2020, por volta de 08h30min, à Rua São Cândido, n. 1.100, Pirituba, nesta Cidade e Comarca da Capital, agindo em unidade de designios e concurso de agentes com os adolescentes Carlos Alexandre Rufino de Oliveira e Jhonatta Pablo Bastos da Silva, estaria trazendo consigo e guardando, para entrega ao consumo de terceiros, 72 (setenta e duas) porções de "Cannabis sativa L" (THC), conhecida por "maconha", com peso líquido de 180,4g (cento e oitenta gramas e quatro decigramas), 52 (cinquenta e duas) pedras de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido de 17,5g (dezessete gramas e cinco decigramas),

27 (vinte e sete) saquinhos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 16,9g (dezesesseis gramas e nove decigramas), e 09 (nove) pinos ("eppendorfs") de cocaína, com peso líquido de 7,4g (sete gramas e quatro decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia, em 14 de abril de 2020 (fls. 72/73), o réu foi citado (fls. 149) e apresentou resposta à acusação (fls. 155), o que não impediu prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 158/161).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia. O réu não foi interrogado, porque revel.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência de provas, pugnou pela improcedência da ação penal, e, de forma subsidiária, formulou requerimentos, para o caso de condenação.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela PROCEDÊNCIA da denúncia, ajustando-se a conduta da ré KAUE SANTOS CAMILO DA SILVA ao delito descrito pelo artigo 33, caput, cc o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 3/8), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 1/2) e Exibição e Apreensão (fls. 29/30), dos Laudos de Constatação (fls. 25/28), do Exame Químico-toxicológico (fls. 186/189) e da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu. A revelia não implica a veracidade dos fatos narrados na petição inicial, que decorrem do acervo probatório reunido.

A testemunha Wellington da Silva, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando avistaram e abordaram três indivíduos, um deles o réu KAUE, n que admitiu o tráfico de drogas e na posse do qual foram encontrados crack, "maconha" e cocaína, além de R\$ 50,00, em bolsa tiracolo, sendo que os demais atuavam como olheiros. Não conhecia nenhum deles de outras ocorrências e não se recorda se o réu KAUE se afirmou usuário. Finalmente, disse que local é conhecido como ponto de drogas.

De seu turno, a testemunha Lucas Leme, também policial militar, disse que, no local dos fatos, sempre apontado como ponto de tráfico de drogas e de difícil acesso, várias viatura realizavam o cerco e, ao desembarcarem, em escadaria, notaram que alguns indivíduos correram. Realizada a abordagem, com um deles alguns tipos de drogas e dinheiro foram encontrados, sendo que este e outros disseram que estavam na traficância e outros se afirmaram olheiros. Já tinha abordado os agentes em ponto de tráfico de drogas. Recordou-se do réu KAUE de outras ocorrências e ele admitiu a traficância, sendo que havia adolescentes dentre as pessoas detidas.

Por fim, a testemunha Danielli Cristina, que integrava a operação policial, relatou que houve cerco no escadão e um dos indivíduos foi detido na posse de maconha, cocaína e crack, admitindo a traficância, em companhia de menores, alguns olheiros e outros compradores. Não conhecia o réu de outras ocorrências,

afirmou.

As testemunhas, policiais militares, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória, no caso dos autos.

Acerca da valia das palavras dos policiais em juízo:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se os policiais militares a esclarecer em que circunstâncias o réu foi detido, durante patrulhamento, em companhia de adolescentes, que funcionavam como olheiros, em conhecido ponto de traficância de drogas, acentuando a admissão informal, pelo grupo, da mercancia ilícita de drogas.,

Neste ponto, cumpre anotar que para a prova do delito prescindível seja surpreendido o agente vendendo ou entregando o entorpecente; trata-se de tipo alternativo e restaram suficientemente provados o transporte, a posse e o armazenamento.

As circunstâncias em que apreendido os entorpecentes - de naturezas diversas, em porções individuais, prontos para venda, além de valor em espécie, permite o pronunciamento de prática do delito descrito na inicial.

Suficientemente provado o envolvimento dos adolescentes no tráfico ilícito de entorpecentes, o que permite a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Ainda que as drogas tenham sido encontradas com o réu KAUÃ, os policiais militares foram uníssomos ao descrever que os adolescentes funcionavam como olheiros, em atividade de mercancia ilícita articulada com o primeiro.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previstos no artigo 33, caput, cc artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase de dosimetria, anoto dolo normal à espécie, pelo que fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, a menoridade não tem o condão de diminuir a pena aquém do mínimo legal. Finalmente, a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas permite majoração de 1/6 e não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, já afirmado, aliás, no julgamento do Habeas Corpus 2063190-05.2020.8.26.0000, pela C. 12ª Câmara de Direito Criminal (fls. 89/101). Com efeito, não há indício de entrosamento do réu, pessoa primária, e, à época dos fatos, menor, em organização criminosa, o que permite a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, no máximo, ensejando penas de 1

(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu KAUE SANTOS CAMILO DA SILVA ,qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafo 4o, cc o artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Reconhecido o tráfico privilegiado, estabeleço o regime inicial aberto para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, mas não substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; réu revel, que não acompanhou o processo, e, portanto, não demonstrou personalidade responsável e comprometida, indispensável para receber tal tipo de reprimenda.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Defiro o recurso em liberdade, ante a natureza das penas impostas e porque nessa condição o réu respondeu ao processo. Não se revelam, ademais, os pressupostos processuais positivos e os requisitos indispensáveis à custódia cautelar.

Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais imposta.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA